

**Nr. 204 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Abwertungsgewinne. 16.
Dezember 1936***R 43 II/810, Bl. 85–87 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch die Abwertung der französischen, niederländischen und schweizerischen Währung Ende September 1936, der sich Italien und einige andere Länder angeschlossen haben², ist den deutschen Schuldnern, die Verpflichtungen in diesen abgewerteten Währungen haben, ohne ihr Zutun die Möglichkeit der Erzielung von Abwertungsgewinnen erwachsen, während auf der anderen Seite die deutschen allgemeinwirtschaftlichen und insbesondere die exportwirtschaftlichen Belange durch diese Abwertungen ebenso wie durch die früheren Abwertungen zahlreicher anderer Währungen schwer geschädigt worden sind³. Es widerspricht den Grundsätzen des Nationalsozialismus, die Bereicherung Einzelner auf Grund von Umständen, die für die Gesamtheit von schwerem Nachteil sind, zu dulden. Deshalb ist es geboten, die Abwertungsgewinne für allgemeinwirtschaftliche Zwecke zu erfassen und zu verwenden. Diesem Zweck dient das Gesetz über Abwertungsgewinne. Auf dem Gebiet der Dienst- und Versorgungsbezüge ist bereits auf andere Weise der erforderliche Ausgleich geschaffen worden⁴; auf dem Gebiet des Waren- und Dienstleistungsverkehrs eignen sich die Verhältnisse nicht für eine entsprechende allgemeine Maßnahme. Das Gesetz erfaßt deshalb nur Abwertungsgewinne aus Schuldverhältnissen des Kapitalverkehrs. Als Schuldverhältnisse des Kapitalverkehrs gelten Guthaben, Kredite, Anleihen, Hypotheken, Beteiligungen und andere Vermögensanlagen. Diese Aufzählung entspricht den Vermögensanlagen ausländischer Gläubiger in Deutschland, für die Zinsen und andere Kapitalerträge nach § 1 des Gesetzes über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland vom 9. Juni 1933⁵ an die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden zu zahlen sind. Als abgewertet ist jede Währung anzusehen, deren Notierung an der Berliner Devisenbörse über die gewöhnlichen Kursschwankungen hinaus unter die ursprüngliche Goldparität gesunken ist. Wann die Abwertung erfolgt ist, ist ohne Bedeutung. Unter das Gesetz fallen deshalb auch Schuldverhältnisse, die z. B. auf englische Pfunde oder nordamerikanische Dollar lauten⁶. Abwertungsgewinne werden jedoch nicht rückwirkend, sondern nur insoweit erfaßt, als sie einem Schuldner nach dem Inkrafttreten des Gesetzes anfallen (§ 1 des Gesetzes)⁷.

¹ Vorgelegt vom RWiM zur Verabschiedung im Wege des beschleunigten Umlaufs, um das Gesetz noch vor Weihnachten in Kraft zu setzen; R 43 II/810, Bl. 82–87. Hitler war hiermit einverstanden; s. FV 548*. Auch in: R 43 II/807, Bl. 7–12; R 22/352, Bl. 101–106; R 41/376. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 154.

² S. Dok. Nr. 154 Anm. 5.

³ Das RBkDir. schätzte in einem Schreiben an den PrFM vom 7. 12. 1936 den aus der Abwertungswelle in den Haupthandelsländern resultier. Mehrbedarf für die Exportförderung, soweit er nicht über die Zwangsumlage der gewerbl. Wirtschaft (Dok. Nr. 154 Anm. 8) aufgebracht werden könne, für 1937 auf 400 Mio RM. Den Ertrag aus der gepl. Abschöpfung der Abwertungsgewinne bezifferte es auf günstigstenfalls 170 Mio RM. R 22/352, Bl. 87f.

⁴ Die Finanzverwaltung und die Reichsbahn hatten ihren ins Ausland abgeordneten Beamten seit Nov. 1936 die Überweisungen um den Abwertungssatz des Gastlandes gekürzt und den Rest der Besoldung einbehalten oder auf Inlandssonderkonten angewiesen. Eine allgem. Regelung für alle Verwaltungen, welche der RFM im Jan. 1937 im Wege eines „Gesetzes zur Neuregelung der Dienst- und Versorgungsbezüge aus dt. öffentl. Kassen, die im fremder Währung zu zahlen sind“, anstrebte, unterblieb. R 22/352, Bl. 112–115.

⁵ RGBl. I S. 349; s. ARH I/1, Nr. 156 P. 1.

⁶ D. h. jene Anleihen, für die das Gesetz über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen vom 26. 6. 1936 nebst ErgVO vom 5. 12. 1936 (RGBl. I S. 515, 1010) die Goldparität zwecks Minderung der dt. Auslandsschulden außer Kraft gesetzt hatte; s. Dok. Nrr. 50, 106, 108 P. 7, 109.

Regelmäßig wird der Abwertungsgewinn anfallen, wenn ein deutscher Schuldner den RM-Gegenwert für eine Verbindlichkeit in einer abgewerteten ausländischen Währung mit Genehmigung der Devisenstelle oder der Reichsbank an die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden, auf ein Sperrkonto bei einer Devisenbank oder auf ein Registerkonto zugunsten des ausländischen Gläubigers einzahlt oder in sonstiger Weise von der Verbindlichkeit in einer abgewerteten Währung befreit wird. Der abzuliefernde Abwertungsgewinn wird deshalb nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes von den Devisenstellen gleichzeitig mit der Genehmigung zur Vornahme der den Schuldner von einer Verbindlichkeit in einer abgewerteten Währung befreienden Rechtshandlung festgesetzt⁸. Soweit die Reichsbank für die Erteilung der devisenrechtlichen Genehmigung zuständig ist, wird sie die Devisenstelle, in deren Bezirk der betroffene deutsche Schuldner ansässig ist, um Festsetzung des Abwertungsgewinnes ersuchen. Auch Abwertungsgewinne aus innerdeutschen Schuldverhältnissen, die – mit oder ohne Effektivklausel⁹ – auf eine abgewertete ausländische Währung lauten, werden von dem Gesetz erfaßt. Da zur Erfüllung von Verpflichtungen aus derartigen Schuldverhältnissen ohne Effektivklausel eine devisenrechtliche Genehmigung nicht erforderlich ist, wird für diese Fälle durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes die Verpflichtung des Schuldners zur Anzeige des Anfalles eines Abwertungsgewinnes an die für ihn zuständige Devisenstelle begründet. Der Schuldner soll in allen Fällen der Kapitalrückzahlung sowie in den Fällen, in denen er besonders hohe Zinsen zu zahlen hat, an dem Abwertungsgewinn nach allgemeinen Richtlinien des Reichswirtschaftsministers angemessen beteiligt werden¹⁰.

Nach § 3 des Gesetzes kann der Schuldner die Entscheidung, durch die der von ihm abzuliefernde Abwertungsgewinn festgesetzt worden ist, mit der Beschwerde anfechten¹¹. Anfechtungsgrund kann einerseits sein, daß die Entscheidung der Devisenstelle falsch sei, weil dem Betroffenen ein Abwertungsgewinn nicht angefallen oder der abzuliefernde Abwertungsgewinn falsch berechnet worden sei. Andererseits kann die Beschwerde darauf gestützt werden, daß die Ablieferung des Abwertungsgewinnes in der festgesetzten Höhe oder auch zu einem Teil davon für den Betroffenen wirtschaftlich untragbar sei. Dagegen ist es kein Beschwerdegrund, wenn der Betrof-

⁷ Vgl. Dok. Nr. 154 Anm. 14.

⁸ KabVorl. § 2 (1): „Die Entscheidung darüber, ob ein Abwertungsgewinn entstanden ist, in welcher Höhe er erfaßt wird und an welche Stelle er abzuliefern ist, treffen die Präsidenten der Landesfinanzämter (Devisenstellen).“

⁹ Zivilrechtl. Vereinbarung, wonach eine im Inland zu erfüllende Fremdwährungsschuld nicht in dt., sondern in ausländ. Währung („effektiv“) zahlbar sein soll.

¹⁰ Die Frage, ob dem Schuldner ein Teil des Abwertungsgewinns und ggf. in welcher Höhe belassen werden sollte, hatte den Hauptstreitpunkt bei der Vorbereitung des Gesetzes gebildet. Am Entwurf vom 3. 11. 1936 bemängelte das RJuM, daß er den Devisenbehörden einen zu willkür. Ermessensspielraum gewähre mit dem einzigen Ziel, möglichst hohe Beträge für die Exportförderung abzuschöpfen; R 22/352, Bl. 11–30. Der PrFM und der RIM verlangten am 7. bzw. 14. 11., den öffentl.-rechtl. Schuldner – diese waren mit ihrer Auslandsverschuldung die Hauptnutznießer der Abwertungsgewinne – wenigstens soviel vom Verrechnungsgewinn zu überlassen, daß sich ihre Zinslast auf den inländ. Regelsatz von 4,5 – 5% ermäßigte; ebd. Bl. 53–57. Der RJuM sekundierte dieser Forderung am 27. 11., wollte die Zinserleichterung aber gleichermaßen den öffentl. wie priv. Schuldner zugutekommen lassen: Der Landwirtschaft sei bereits durch das *Gesetz über die Zinserleichterung für landwirtschaftl. Auslandskredite* vom 20. 7. 1933 (RGBl. I S. 524; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 42; ARH II/1, Nr. 81 Anm. 13) ein Zins von 4% verbürgt, und der Durchschnittszins für langfristige Inlandskredite sei erst durch das *Gesetz über Hypothekenzinsen* vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 533; s. Dok. Nr. 108 P. 2) auf 5% festgelegt worden; R 22/352, Bl. 58f. Das RWiM erwog, den Schuldner pauschal 25% des Abwertungsgewinns zu belassen (s. Dok. Nr. 154 Anm. 9), während das RBKDir. zunächst jedes Entgegenkommen ablehnte und vorrechnete, daß der Abschöpfungsertrag sich bei einer Senkung der Schuldzinsen auf 5% um rd. 60 Mio RM, bei Senkung auf 4,5% sogar um 90 Mio RM verringern werde und damit der Sinn des ganzen Gesetzes in Frage gestellt sei; ebd. Bl. 75 f, 85, 87f. Erst am 10. 12. 1936 hatte RBKDir. Schacht der Argumentation des RJuM nachgegeben, wünschte aber eine entspr. Klausel nicht ins Gesetz selbst aufzunehmen, sondern den Devisenstellen per vertraul. RdErl. mitzuteilen; ebd. Bl. 89, 99. Im Begleitschreiben zur KabVorl. war gleichfalls vertraul. bemerkt: „Die deutschen Schuldner sollen am Abwertungsgewinn angemessen beteiligt werden, und zwar bei Zinszahlungen insoweit, als es erforderlich ist, um den vom Schuldner in Reichsmark aufzubringenden Zinsbetrag bis auf jährlich 5 v. H. des ihm zugeflossenen Reichsmarkbetrages zu senken, bei Kapitalrückzahlungen in Höhe von grundsätzlich 25 v. H. Ein größerer Teil oder der ganze Abwertungsgewinn kann dem Schuldner belassen werden, wenn die Ablieferung des Abwertungsgewinnes für ihn wirtschaftlich untragbar wäre. Bei Berücksichtigung dieser dem Schuldner zu belassenden Anteile am Abwertungsgewinn kann man hoffen, daß das Gesetz einen Ertrag bis zu jährlich schätzungsweise 150 Millionen RM erbringen wird.“

¹¹ Auch hier hatte das RBKDir. am 10. 11. 1936 gegenüber dem RWiM generell von der Zulassung des Beschwerdewegs abgeraten, „um einen möglichst hohen Ertrag aus dem Gesetz für den Exportförderungsfonds zu erzielen“. Keinesfalls dürfe die Beschwerde aufschiebende Wirkung haben. R 22/352, Bl. 32f.

fene durch die Abwertung gleichzeitig Verluste erlitten hat, sofern nicht dadurch die Ablieferung des Abwertungsgewinnes wirtschaftlich untragbar wird. Will der Betroffene die Entscheidung der Devisenstelle sowohl wegen fehlerhafter Festsetzung als auch wegen wirtschaftlicher Untragbarkeit der Ablieferung des Abwertungsgewinnes anfechten, so muß er beide Anfechtungsgründe innerhalb der Anfechtungsfrist von einer Woche Vorbringen. Über die Beschwerde entscheidet, sofern ihr nicht schon die Devisenstelle abhilft, grundsätzlich der Reichswirtschaftsminister. Das gilt auch für Beschwerden öffentlicher Kreditanstalten. Im übrigen ist jedoch die Entscheidung über Beschwerden juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie solcher Unternehmungen, an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts überwiegend beteiligt sind, dem Reichsminister der Finanzen übertragen worden. Um den Anreiz zur Einlegung unbegründeter Beschwerden zum Zwecke der Verzögerung der Ablieferung des Abwertungsgewinnes zu beseitigen, wird der Beschwerde die aufschiebende Wirkung versagt. Die Mehrausgaben, die dem Reich durch die verstärkte Arbeitsbelastung infolge des Beschwerdeverfahrens erwachsen, sollen durch Gebühren ausgeglichen werden, die dem Betroffenen bei Zurückweisung seiner Beschwerde auferlegt werden. Die Ausnahmen des § 4 des Gesetzes zerfallen ihrem Wesen nach in drei Gruppen. Die Reichsbank wird von dem Gesetz ausgenommen, weil sie zur Förderung der deutschen Ausfuhr in zahlreichen Fällen den Exporteuren das Währungsrisiko durch die Diskontierung von Fremdwährungswechseln und Exportsicherungstratten abnimmt. Die Schuldner aus solchen Schuldverhältnissen, die unter das deutsch-schweizerische Abkommen über Goldhypotheken¹² fallen, sind durch die volle Aufwertung ihrer Verpflichtungen so stark beeinträchtigt worden, daß für sie die Belassung des Abwertungsgewinns nur die Korrektur einer seit längerer Zeit bestehenden schweren wirtschaftlichen Belastung bedeutet. In den Fällen des § 4 Abs. 2 zu b bis d¹³ sind schließlich die Abwertungsgewinne bereits für allgemeinwirtschaftliche Belange, insbesondere im Rahmen der landwirtschaftlichen Schuldenregelung herangezogen worden.

Die Beitreibung nicht rechtzeitig abgelieferter Abwertungsgewinne erfolgt nach § 5 des Gesetzes im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung der Schuldner und einer Vereinheitlichung des Verfahrens nach den Vorschriften der Reichsabgabenordnung¹⁴ durch die Finanzämter¹⁵.

¹² Vom 6. 12. 1920 (RGBl. S. 2023) mit Zusatzabkommen vom 25. 3. 1925 (RGBl. II S. 284).

¹³ Befreiung div. Auslandsanleihen für landwirtschaftl. und gewerbl. Hypotheken und Kredite.

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 154 Anm. 19.

¹⁵ Hitler fertigte das *Gesetz über Abwertungsgewinne* am 22. 12. mit Datum 23. 12. 1936 aus (RGBl. I S. 1126); s. FV 557*. Mit vertraul. RdErl. an die Devisenstellen vom 30. 12. 1936 löste der RWiM seine Zusage ein, wonach dem Schuldner der Abwertungsgewinn insoweit zu belassen sei, als sich dadurch seine Zinsenlast auf 5% ermäßigte; R 22/352, Bl. 130–133; R 2501/6459. Das Nähere regelten vier DVOn vom 28. 12. 1936 (RGBl. I S. 1151), 20. 3., 23. 4. und 11. 5. 1937 (RGBl. I S. 421, 547, 587); vgl. R 22/352, Bl. 162ff.; R 2/5895, Bl. 364–413; R 2501/10062, Geh. 2. Sammlung der Durchführungserlasse 1936–39; R 2501/10157. Durch VO vom 30. 6. 1939 (RGBl. I S. 1095) wurde das Gesetz mit DVOn auch in Österreich und im Sudetengau eingeführt.

Zitierhinweis

Nr. 204 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Abwertungsgewinne. 16. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d204>